



Contrato de compra de aparelho celular

DADOS DO COMPRADOR

Nome	Estado civil	Profissão
CPF	RG	Nacionalidade
E-mail	Celular	
Endereço	Número	
Complemento	Bairro	
CEP	Cidade	UF

DADOS DO VENDEDOR

Nome	Estado civil	Profissão
CPF	RG	Nacionalidade
E-mail	Celular	
Endereço	Número	
Complemento	Bairro	
CEP	Cidade	UF
Conta bancária	Agência	Banco

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Compra de Aparelho Celular, que se regerá pelas cláusulas e condições previstas neste instrumento bem como pelos limites legislativos aplicáveis.

Contrato de compra

1. OBJETO DO CONTRATO

1.1 O presente contrato tem como objeto o aparelho abaixo especificado, incluindo seus acessórios:

Marca	Modelo	Cor
IMEI nº	Armazenamento	Memória RAM
Originalidade ☐ Original ☐ Réplica		Nota fiscal ☐ Não ☐ Sim, data ____/____/____
Desbloqueado ☐ Não ☐ Sim, para todas as operadoras ☐ Sim, para algumas operadoras, sendo elas: _____		Acessórios ☐ Fone auditivo ☐ Carregador ☐ Película ☐ Outro(s), informar: _____

1.2 Pelo(a) VENDEDOR(A) foi declarado que a justo título e absolutamente livre e desembaraçado de quaisquer ônus, é senhor(a) legítimo(a) possuidor(a) do Aparelho Celular acima discriminado.

2. DO PAGAMENTO

2.1 O(A) VENDEDOR(A) procede nesta data à venda de seu aparelho celular acima especificado ao(à) COMPRADOR(A) pelo preço certo e ajustado e forma abaixo informados:

R\$ 0.000,00 Valor por extenso
Forma de pagamento ☐ À vista em dinheiro ☐ À vista no débito ☐ À vista por transferência/PIX ☐ À vista no débito ☐ Crédito parcelado. Parcelas: _____ ☐ Outra modalidade de parcelamento: _____

2.2 Em caso de parcelamento por outra modalidade, o vencimento se dará conforme a modalidade escolhida. Em caso de omissão ou ausência do título, o pagamento se dará no _____ dia de cada mês.

Contrato de compra

3. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR

3.1 Entregar o objeto descrito na cláusula 1ª deste instrumento na data em que for assinado pelas partes este contrato, bem como **seus acessórios e documentos, inclusive fiscais e apólice de garantia do aparelho**, se houver;

3.1.1 Garante o(a) VENDEDOR(A) que o IMEI do celular que consta em um adesivo na caixa do aparelho (se ainda houver), é o mesmo daquele que consta no adesivo anexo à bateria do celular ou na informação apresentada quando disca-se para: *#06#.

3.1.2 Afirmo sob sua integral responsabilidade civil e criminal que a Nota Fiscal apresentada (caso haja nota fiscal) NÃO É FALSA e REPOSTA-SE EXATAMENTE AO PRODUTO ORA NEGOCIADO.

3.1.3 Atesta para todos os fins de direito, respondendo civil e criminalmente que o APARELHO NEGOCIADO NÃO É OBJETO DE CRIME TIPIFICADO EM NOSSO ORDENAMENTO JURIDICO (roubo, furto, extravio dentre outros).

3.2 Fica o(a) VENDEDOR(A) obrigado(a) nos termos da lei a informar imediatamente todo e qualquer defeito existente no produto, seja aparente, estético, externo ou interno, seja físico ou no funcionamento.

3.3 Neste contexto, garante o(a) VENDEDOR(A) que o aparelho celular negociado:

3.3.1 não esteja, nem estará bloqueado pela operadora;

3.3.2 possui iCloud perfeitamente operável;

3.3.3 Seu IMEI não está na *blacklist* por qualquer sinistro (não pagou a operadora, celular roubado, perdido ou impedido, dentre outros)

3.4 Fica o(a) VENDEDOR(A) obrigado(a) nos termos da lei a assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre as características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados do aparelho ora negociado, sendo responsável pela conferência da cláusula 1ª e eventuais erros de anotação.

3.5 É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação repassada pelo(a) VENDEDOR(A), inteira ou parcialmente falsa, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o(a) COMPRADOR(A) a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos ora negociado.

3.6 Para os efeitos deste contrato, a publicidade do produto adquirido é enganosa por omissão, principalmente quando deixar de informar sobre dado essencial do aparelho em questão.

3.7 Deve fazer parte integrante deste contrato uma cópia do RG e CPF ou CNH do(a) VENDEDOR(A), bem como seu comprovante de endereço atualizado;

Contrato de compra

4. OBRIGAÇÕES DO COMPRADOR

4.1 Efetuar o pagamento do aparelho em questão na forma acordada;

4.2 Utilizar o aparelho para os únicos fins que se destinam. Fazendo bom uso do aparelho;

4.3 Após 90 (noventa) dias arcar com todas as manutenções futuras decorrentes de uso do aparelho ou problemas que venham aparecer também decorrentes do uso do aparelho, porem em sendo constatado fato gerador antecedente aos 90 dias fica o(a) VENDEDOR(A) responsável pelo conserto, troca ou devolução de valor nos mesmos moldes do art. 18, §1º, incisos I ao III do CDC;

4.4 Apresentando problemas o aparelho, dentro do prazo de 90 (noventa dias) de sua revenda, fica a critério do(a) COMPRADOR(A) cobrar do(a) VENDEDOR(A) as **despesas de conserto do mesmo ou a devolução do produto após ressarcimento do que foi pago neste ato, mediante atualização com juros e correção legal pelo INPC ou IGPM;**

4.5 As obrigações do(a) COMPRADOR(A) terminará após o pagamento total da obrigação;

4.6 Fica a critério do(a) COMPRADOR(A) rescindir o presente contrato em caso de inadimplemento de alguma cláusula contratual com a execução deste mediante a conversão em perdas e danos;

4.7 Fica estabelecido em caso de inadimplemento contratual **multa no valor de 20%** do valor do produto ora negociado;

5. DESCUMPRIMENTO E MULTA CONTRATUAL

5.1 Salvo disposição em contrário, o não cumprimento de quaisquer cláusulas, acarretará multa contratual no valor de 25% (vinte e cinco por cento) sob o valor da negociação, valor este que deverá ser atualizado (INPC e na falta deste IGPM) até a data do efetivo pagamento à parte prejudicada.

5.2 Acrescer-se-á à multa juros legais desde a data do inadimplemento até o efetivo pagamento, bem como danos materiais e morais se houver.

5.3 Em caso de querelas, desavenças ou discordâncias, a parte que der causa ao descumprimento de qualquer cláusula contratual, arcará com todas as despesas de cobrança, inclusive custas e honorários advocatícios despendidos judicialmente ou extrajudicialmente.

Contrato de compra

5.4 Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de _____, Estado _____ para dirimir qualquer questão que venha a ser levada em juízo.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

_____, _____ de _____ de 20____

COMPRADOR(A)

VENDEDOR(A)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF: